

Manifestação Técnica — PL nº 638/2025 → Lei nº 9.513/2026

Ofício: Despacho de Ciência | **Órgão:** SMDE — Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico | **Data:** julho de 2026

Em atenção ao Despacho de Ciência da Lei nº 9.513, de 8 de julho de 2026, exarado pela Coordenadoria-Geral de Assuntos Legislativos e Parlamentares da Casa Civil (Processo SEI 000184.010055/2026-64), que encaminha a esta Subsecretaria a matéria para conhecimento e providências de regulamentação, na forma do art. 7º, manifestamo-nos.

A Lei nº 9.513/2026, originária do Projeto de Lei nº 638/2025, institui o Selo Empresa Amiga das Entregadoras e dos Entregadores — distinção honorífica e voluntária, que reconhece estabelecimentos que disponibilizem banheiro, água, descanso ou refeição aos entregadores (art. 3º). O selo não impõe obrigação a particulares; tem por finalidade valorizar boas práticas de responsabilidade social (art. 1º, § 3º) e ancora-se no direito humano à alimentação adequada, reproduzindo os conceitos de segurança alimentar e nutricional da Lei federal nº 11.346/2006 — LOSAN.

A carência que a norma endereça é real e documentada. Na avaliação Fairwork Brasil 2025, nenhuma das dez plataformas examinadas obteve pontuação no princípio Fair Conditions, concluindo que as empresas "consistently fail to ensure safety and social protection, instead transferring risks to their workers" (FAIRWORK. "Fairwork Brazil Ratings 2025", Fairwork/Oxford Internet Institute, 2025). No plano sanitário, a agência francesa ANSES vincula as condições da entrega a "sleep disorders and metabolic, respiratory or cardiovascular diseases" (ANSES. "Working conditions of food delivery couriers for digital platforms are damaging to their health", ANSES, 2025). Banheiro, hidratação e alimentação — objeto do selo — configuram medidas de saúde ocupacional. A própria Prefeitura já reconhece a pauta ao manter, em parceria com a 99, os pontos "Parada", dotados de banheiros e áreas de descanso (CET-RIO. "Prefeitura do Rio e 99 inauguram ponto de apoio para entregadores", Prefeitura do Rio, 2026).

Ao eleger o reconhecimento reputacional, custeado por dotações orçamentárias próprias (art. 6º), a Lei amplia a rede de provedores dessas amenidades sem imposição a privados nem custo direto relevante ao erário. Na regulamentação atribuída a esta Subsecretaria, os critérios objetivos de verificação (art. 3º, § 3º) deverão assegurar aferição robusta, requisito reconhecido de credibilidade de qualquer certificação (ISO/IEC. "17065:2012 — Conformity assessment: requirements for bodies certifying products, processes and services", ISO, 2012).

Esta Subsecretaria toma ciência da Lei nº 9.513/2026 e reconhece seu alinhamento com a política municipal de desenvolvimento econômico.